

인증 세부심사절차와 방법(제6조 관련)

1. 심사일반

가. 인증심사원의 지정

- 1) 인증기관의 장은 규칙 제19조제1항에 따라 인증심사원 자격을 갖춘 자 1인 이상이 포함된 인증심사반을 편성하여 규칙 제11조제1항에 따라 인증기준에 적합한 지의 여부 등 인증심사를 실시한다. 다만, 인증심사원 자격을 갖춘 자 1인으로도 심사 가능하다고 판단될 경우 1인으로도 인증심사반을 편성할 수 있다.
- 2) 인증기관의 장은 인증심사원이 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 신청 전에 대한 인증심사원으로 지정하여서는 아니된다.
 - 가) 자신이 신청인이거나 신청인 등과 민법 제777조 각 호에 해당하는 친족관계인 경우
 - 나) 신청인과 경제적인 이해관계가 있는 경우
 - 다) 기타 공정한 심사가 어렵다고 판단되는 경우
- 3) 인증심사원은 신청인에 대해 공정한 인증심사를 할 수 없는 사정이 있는 경우 기피 신청을 하여야 하며, 이 경우 인증기관의 장은 해당 인증심사원을 지체없이 교체 하여야 한다.

나. 인증 심사방법

- 1) 인증기관의 장은 인증심사를 실시 할 때에는 전체구성원에 대하여 각각 심사하여야 한다. 다만, 규칙 제11조제2항의 규정에 따라, 생산자집단이 인증 신청한 경우 표본으로 심사하여도 심사에 공정성이 확보된다고 판단될 경우는 구성원수에 따라 심사 대상자수를 다음과 같이 표본을 추출하여 심사할 수 있으며, 이 경우 재배필지 경작여부확인은 전수 조사한다. 다만, 인증을 받고자 하는 자가 정부 및 공공기관이 보유한 자료, 또는 생산자단체와의 계약재배내역서 등 경작여부 확인이 가능한 자료를 제출할 경우에는 전수조사를 생략할 수 있다.

〈표 1. 생산자 집단 표본 추출 대상 농가수〉

조직원수(인)	2이하	10이하	11이상~40이하	41이상
심사대상(인)	전농가	3 이상	제공근	15%이상

- 2) 1)호에 따른 표본으로 심사하여도 공정성이 확보된다고 판단될 경우란 다음의 요건을 모두 충족하는 경우를 말한다.
 - 가) 지리적으로 근접해 있는 회원들로 구성된 생산자집단으로 구성원은 신청, 계약 등 가입절차를 거치는 경우
 - 나) 생산자집단의 운영과 관련된 내부규약이 있는 경우
 - 다) 생산자집단 구성원이 준수하여야 하는 공통의 재배·관리 기준이 있는 경우

3) 심사대상자 선정방법은 다음 각 호와 같다.

가) 대상자는 소수점이하 첫 단위에서 사사오입

나) 인증갱신 신청에 따른 인증심사의 경우 이전에 심사한 농가를 제외하고 표본을 선정하여야 한다. 다만, 이전에 인증기준 위반으로 행정처분을 받은 농가에 대해서는 재선정하여 심사할 수 있다.

다) 대상지역의 일부 및 그 주변의 토양·수질 등이 오염지역으로 우려되는 경우에는 그 사유를 명시하고 오염우려지역을 표본으로 변경하여 선정 심사하여야 한다.

2. 서류 및 현지 심사

가. 서류심사

1) 인증심사원은 신청인이 제출한 서류가 인증기준에 적합한지에 대해 심사(이하 “서류심사“라 한다)하여야 한다.

2) 서류심사는 신청서 및 제출서류, 기타 신청인이 제출한 관련자료 전체를 대상으로 한다.

3) 서류심사과정에서 확인하여야 할 내용은 다음 각 호와 같다.

가) 신청서류가 구비되어 있는지 여부

나) 각 기재항목이 빠짐없이 모두 기재되어 있는지 여부와 기재되어 있는 내용이 인증기준에 적합한지 여부

다) 다른 신청인의 자료를 필사하는 등 사실과 다르게 작성한 자료인지 여부

라) 법 제6조제3항에 해당하는지 여부

마) 기타 현지심사 시 확인이 필요한 사항의 점검 등

4) 서류심사를 통해 과거의 생산내역과 앞으로의 생산계획이 적정한지 확인할 수 있어야 한다.

5) 인증심사원은 신청인이 제출한 관련자료에 기재하여야 할 사항이 기재되어 있지 않거나 제출하여야 하는 자료가 누락된 경우 보완에 필요한 상당한 기간을 정하여 신청인에게 보완을 요구할 수 있다.

나. 현지심사

1) 인증심사원은 농장 및 작업장 등을 방문하고 신청인을 면담하여 생산중인 농산물이 인증기준에 적합한지에 대하여 심사(이하 “현지심사“라 한다)하여야 한다.

2) 현지심사는 제4조에 따라 작물 재배 또는 수확과정을 확인할 수 있는 시기에 실시하고, 신청한 농산물의 생산이 완료되는 시기에는 현지심사를 할 수 없다.

3) 현지심사 과정에서 확인하여야 할 사항은 다음과 같다.

가) 인증 신청한 농산물이 재배되고 있는지, 재배면적이 일치하는지 여부

나) 위해요소관리계획서에 기재된 사항을 실천하고 있는지 여부

다) 기록되어 있지 않은 물질 또는 금지물질을 보관·사용하고 있는지 여부

라) 규정된 인증기준의 각 항목을 준수하고 있는지 여부

마) 기타 현지심사에 필요한 사항 등

3. 토양·수질·농산물 분석 등

가. 토양·용수·농산물 시료채취 방법

1) 재배포장의 토양

- 가) 별표 1의 1호에 따라 토양분석을 실시하는 경우에 해당 지역의 필지별로 조사한다. 다만, 필지가 지형적인 입지조건, 격리거리 및 관개수원 등이 유사하여 토양중금속 등의 편차가 크게 나타나지 아니할 것으로 판단되는 경우에는 신청한 필지의 전체 또는 일부를 하나의 필지로 간주할 수 있다.
- 나) 시료채취지점은 재배필지별로 최소한 10개소 이상으로 한다.
- 다) 시료채취는 채취지점의 지표에서 밭 토양은 10센티미터, 논토양은 15센티미터 깊이까지의 흙을 각 200그램씩 채취하고, 채취한 시료를 균일하게 혼합하여 2등분한 후 1점은 전문시험연구기관에 송부하고 나머지 1점은 결과 통보 시 까지 보관한다.
- 라) 시료량은 분석기관에서 필요로 하는 양으로 한다.

2) 용수

- 가) 별표 1의 1호에 따라 해당 지역의 재배용수 또는 수확 후 관리의 농산물 세척 등에 사용하는 용수조사는 수원별로 하되, 용수원의 격리거리 및 지형적인 입지조건 등이 유사하여 수질의 편차가 크게 나타나지 아니할 것으로 판단되는 경우에는 용수원 전체 또는 일부를 하나의 용수원으로 간주하여 시료를 채취할 수 있다.
- 나) 시료량은 분석기관에서 필요로 하는 양으로 한다.

3) 농산물

- 가) 인증심사원은 현장심사 시 수확 또는 저장중인 인증대상 농산물이 있는 경우에는 분석기관에 의뢰하여 잔류농약 등 위해요소를 조사할 수 있으며, 인증대상농산물이 없는 경우에는 인증 승인 이후 수확 및 저장시기 사후관리에 포함하여 조사할 수 있다. 이 경우 농산물 시료채취 방법은 「농산물 등의 안전성조사 업무처리요령」(식약처 고시) 별표 2 제4호를 따른다.
- 나) 가)에 따른 안전성조사는 개별 농가 단위로 실시한다. 단, 단체 인증의 표본심사에 해당하는 경우에는 심사농가를 대상으로 실시하되, 영농기록 확인과 현장심사 또는 점검 결과 농약안전사용기준 위반, 오염된 용수의 사용, 이웃농장 등으로부터 비산된 경우에는 조사 대상 농가수를 추가할 수 있다.

나. 시료의 채취 및 송부방법

- 1) 심사원은 토양, 용수, 농산물 분석용 시료는 신청인 또는 그 대리인의 입회하에 채취한다.
- 2) 채취한 시료는 성분의 변화가 없도록 잘 보관하여야 하고, 가능한 빠른 시간 내에 분석기관으로 송부한다.

다. 토양, 용수, 농산물의 안전성 분석을 위한 시료 채취 시에는 별지 제17호 서식의 시료수거내역서 1부를 농업인에게 발부하고 1부는 인증기관에서 보관한다.

4. 심사결과 보고

가. 인증심사원은 농산물우수관리인증 심사결과는 별지 제4호 서식의 평가결과보고서를 작성하여 인증기관의 장에게 보고한다.

나. 인증심사원은 인증심사 결과 보고서와 인증심사서류에 인증기준의 모든 구비요건에 대한 서류심사와 현지심사 결과를 사실대로 기재하여야 하며 심사과정에서 확인한 증빙서류를 첨부한다.

다. 현지심사 과정에서 검사를 실시한 경우 반드시 검사성적을 첨부하여야 한다.

5. 인증심사의 면제

가. 기존에 인증을 받은 자가 생산계획을 축소하여 변경 신청한 경우 인증기관의 장은 인증심사의 전부를 면제할 수 있다.

나. 인증기관의 장은 다음 각 호의 경우 인증심사의 일부를 면제할 수 있다.

- 1) 인증 유효기간 만료 전 생산계획의 변동 없이 갱신 신청한 경우
- 2) 면적을 추가하여 인증을 신청하는 경우
- 3) 인증 만료 후 3개월 이내에 다시 종전과 같은 인증을 신청하는 경우